

Dignidad humana y límites del poder en el Derecho mexicano

Ensayo Semana 9

Alumno: Martín Jonathan de la Cruz
Matrícula: ES2611202040
Profesor: Emma Liliana
Padilla Cano

Fecha de realización: 10 de agosto de 2026
Roma Norte, Ciudad de México

Resumen

Objetivo: Analizar el concepto de dignidad humana en el Derecho mexicano integrando su dimensión filosófica y jurídica, y explicar su función como principio rector y fundamento de los derechos humanos dentro del ordenamiento constitucional mexicano.

Producto elaborado: Ensayo individual con estructura de introducción, desarrollo argumentativo, conclusión integradora y bibliografía.

Enfoque de análisis: El texto parte de una idea central: la dignidad humana no debe leerse como fórmula decorativa del discurso constitucional, sino como criterio jurídico con efectos reales sobre la interpretación, la protección de derechos y la responsabilidad de las autoridades. A partir de fuentes doctrinales, constitucionales y jurisprudenciales, el análisis busca mostrar cómo esta noción conecta teoría, control del poder y práctica jurídica (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, 2016, Ronquillo Armas, 2018).

Índice de Contenidos

1. Introducción	1
2. La dignidad humana como fundamento jurídico y límite del poder	1
2.1. Definición de la dignidad humana en el Derecho mexicano	2
2.2. Dignidad como valor ético y como principio jurídico	3
2.3. La dignidad humana como principio rector y fundamento de los derechos humanos	3
2.4. Fundamento constitucional: artículos 1o., 2o., 3o. y 25	4
2.5. Jurisprudencia mexicana sobre dignidad humana	5
2.6. Implicaciones para la práctica jurídica	5
3. Conclusión	6
Referencias	7

1. Introducción

La dignidad humana no debe entenderse como una palabra solemne que aparece en discursos jurídicos para darles tono moral. En el Derecho mexicano cumple una función mucho más exigente: opera como criterio de interpretación, como límite frente al poder y como fundamento para exigir que toda persona sea tratada como sujeto de derechos y no como simple objeto de administración, control o utilidad.

Este tema resulta especialmente relevante en la formación jurídica porque obliga a conectar filosofía, Constitución, jurisprudencia y práctica profesional. No basta con repetir que la dignidad es importante; lo decisivo es explicar cómo se traduce en deberes para las autoridades, cómo estructura el sistema de derechos humanos y por qué su desconocimiento termina degradando la legitimidad del propio orden jurídico.

El presente ensayo analiza la dignidad humana desde una perspectiva filosófica y jurídica. Primero, recupera su sentido en la tradición ética. Después, explica su incorporación al ordenamiento mexicano como principio rector y derecho fundamental. Finalmente, revisa los artículos constitucionales y la jurisprudencia de la Suprema Corte que consolidan su operatividad. La postura que guía el trabajo es que la dignidad humana no es una declaración abstracta, sino una norma con consecuencias prácticas para interpretar, argumentar y aplicar el Derecho.

2. La dignidad humana como fundamento jurídico y límite del poder

Desde una perspectiva filosófica, la dignidad humana expresa el valor inherente de la persona. No depende de riqueza, utilidad, fuerza, cargo público o reconocimiento social. Su núcleo consiste en afirmar que el ser humano merece respeto por lo que es, no por el rendimiento que produce. Esta idea se fortalece en la tradición kantiana, donde la persona aparece como fin en sí misma y no como simple medio para propósitos ajenos (García Máynez, 1944, Martínez Huerta, 2000).

Este punto resulta relevante porque impide leer la dignidad como una fórmula emotiva sin consecuencias. Si la persona posee un valor que no puede reducirse a precio, entonces ninguna estructura política, económica o jurídica debería tratarla como pieza sustituible dentro de un mecanismo mayor. En términos prácticos, esto significa que la conveniencia institucional no basta para justificar humillaciones, exclusiones o sacrificios humanos. Ese es, desde mi

perspectiva, el filtro mínimo que la ética impone al Derecho.

Además, la dignidad filosófica no se reduce a un ideal sentimental. Funciona como criterio racional para distinguir entre un orden que protege y un orden que cosifica. Cuando una institución ignora la condición humana concreta de quien recibe sus actos, la legalidad puede mantenerse en apariencia, pero la legitimidad comienza a fracturarse. Ahí aparece el punto crítico: la ética no sustituye al Derecho, pero sí le exige un mínimo de humanidad en su operación.

2.1. Definición de la dignidad humana en el Derecho mexicano

En el Derecho mexicano, la **dignidad humana** puede definirse como un **principio jurídico** y un **derecho fundamental** que reconoce a toda persona un valor inherente y exige que las autoridades la respeten, protejan y no la degraden. Esta definición supera la idea de que la dignidad es sólo inspiración moral del sistema. La convierte en parámetro normativo para evaluar leyes, actos de autoridad, políticas públicas e incluso relaciones entre particulares cuando éstas afectan derechos fundamentales (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, 2016).

La Primera Sala de la Suprema Corte sostuvo expresamente que la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de las personas. Esta formulación es especialmente importante porque transforma un concepto filosófico en mandato exigible. A partir de ahí, la dignidad deja de ser sólo discurso justificatorio y se vuelve criterio operativo para la práctica judicial y constitucional (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, 2016, 2014).

Definirla de este modo implica reconocer tres rasgos centrales:

- Su **universalidad**: protege a toda persona por el mero hecho de serlo.
- Su **fuerza interpretativa**: orienta la lectura de los demás derechos.
- Su **función limitadora**: impide que el poder público o privado degrade, humille, envilezca o cosifique al individuo.

Lo relevante no es únicamente tener una definición formal, sino entender que dicha definición modifica la manera en que deben juzgarse los actos del poder. En ese sentido, la dignidad opera como criterio y no sólo como etiqueta.

2.2. Dignidad como valor ético y como principio jurídico

Conviene distinguir entre la dignidad como **valor ético** y la dignidad como **principio normativo**. Como valor ético, la dignidad funciona como criterio de valoración moral: permite juzgar si una conducta reconoce al otro como persona o si lo instrumentaliza. En este plano, su fuerza depende de convicciones racionales y de la capacidad crítica para cuestionar prácticas injustas, aunque todavía no exista una sanción jurídica directa.

Como principio jurídico, en cambio, la dignidad opera dentro del sistema normativo. Aquí ya no se trata sólo de una convicción moral recomendable, sino de un estándar que influye en la interpretación constitucional, en la validez de normas y en la exigibilidad de remedios frente a vulneraciones. Lo ético señala por qué una práctica es inadmisibles; lo jurídico determina cómo debe responder el ordenamiento para impedir, corregirla o repararla.

La diferencia no es menor. Si la dignidad se mantuviera sólo en el plano ético, podría ser invocada como ideal sin fuerza suficiente para corregir abusos institucionales. Si se la entiende sólo como fórmula jurídica, existe el riesgo de vaciarla de contenido humano. A mi juicio, la lectura más útil consiste en articular ambos niveles: la ética aporta fundamento y sentido; el Derecho aporta estructura, procedimiento y exigibilidad. Esa articulación permite que la dignidad no se vuelva ni moralismo abstracto ni legalidad vacía.

2.3. La dignidad humana como principio rector y fundamento de los derechos humanos

La dignidad humana cumple una **función rectora** porque orienta la comprensión del sistema de derechos humanos en su conjunto. No actúa como derecho aislado entre otros, sino como **base de justificación** desde la cual se protegen la libertad, la igualdad, la integridad, la identidad, el acceso a la justicia y el **libre desarrollo de la personalidad**. En otras palabras, muchos derechos pueden describirse de forma separada, pero encuentran unidad y sentido cuando se conectan con la necesidad de proteger la condición humana frente al abuso.

Desde esta perspectiva, afirmar que la dignidad es fundamento de los derechos humanos significa que el sistema jurídico no protege derechos por simple generosidad legislativa. Los protege porque reconoce que la persona tiene un valor previo a la decisión del poder. El Estado no crea la dignidad; la reconoce y queda obligado a organizar su actuación conforme a ella. Esa inversión de enfoque es decisiva: ya no se parte de lo que la autoridad concede, sino de lo que la persona merece en razón de su propia condición.

Esta función fundante también explica por qué la dignidad suele aparecer en casos complejos donde varios derechos se cruzan. Cuando existe discriminación, trato degradante, ex-

clusión institucional o restricción desproporcionada, la lectura basada en dignidad ayuda a identificar que el problema no se limita a un error técnico. Se trata de una afectación a la posición misma de la persona dentro del orden jurídico. Por ello, considero que la dignidad funciona como eje de articulación, control y corrección: permite pasar de la lista de derechos a una lectura más coherente del sistema.

2.4. Fundamento constitucional: artículos 1o., 2o., 3o. y 25

La Constitución mexicana ofrece varios puntos de anclaje para esta lectura. El artículo 1o. es el más importante porque reconoce los derechos humanos y obliga a todas las autoridades a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, además de prohibir la discriminación que atente contra la dignidad humana (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026). Este artículo coloca a la dignidad como parámetro transversal del sistema. No es una referencia decorativa; es una instrucción de interpretación y de actuación.

El artículo 2o., al reconocer la composición pluricultural de la nación y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, también debe leerse desde la dignidad. Su importancia no radica sólo en enunciar diversidad cultural, sino en impedir que la diferencia sea motivo de subordinación, exclusión o trato inferior. En este punto, el problema no se limita a reconocer diversidad; también exige revisar si las estructuras institucionales tratan a esas comunidades con respeto real o sólo con reconocimiento formal.

El artículo 3o. vincula educación con desarrollo integral de la persona. Esto implica que la enseñanza no puede reducirse a transmisión de contenidos, sino que debe contribuir a formar sujetos capaces de vivir con libertad, responsabilidad y respeto a la dignidad propia y ajena. El artículo 25, por su parte, conecta desarrollo nacional con una orientación que debe ser integral y sustentable, lo cual muestra que incluso la organización económica del Estado no puede separarse completamente del respeto a la persona y de sus condiciones materiales de vida (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026).

En conjunto, estos preceptos muestran que la dignidad no está confinada a un solo artículo ni a una sola rama del Derecho. Permea educación, diversidad cultural, prohibición de discriminación y orientación del desarrollo nacional. Esa **presencia transversal** confirma su **carácter estructural**: la dignidad no adorna sectores del ordenamiento, los conecta y obliga a leerlos como parte de un mismo sistema de protección.

2.5. Jurisprudencia mexicana sobre dignidad humana

La jurisprudencia de la Suprema Corte refuerza esta lectura al precisar que la dignidad humana es principio jurídico y derecho fundamental. La tesis 1a. CCCLIV/2014 y la jurisprudencia 1a./J. 37/2016 son especialmente relevantes porque sostienen, con claridad, que la dignidad humana no se identifica con un mero precepto moral, sino con una norma jurídica que obliga a respetar y proteger a la persona en su núcleo más esencial: ser tratada como tal y no como objeto, no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, 2016, 2014).

Esta formulación tiene una fuerza práctica considerable. Permite que jueces, litigantes y autoridades administrativas no se limiten a resolver conflictos con una lógica puramente procedimental. Los obliga a preguntarse si la medida adoptada desconoce el valor intrínseco de la persona, si reproduce trato indigno o si sacrifica injustificadamente condiciones mínimas para el ejercicio de otros derechos. En este punto aparece una de las implicaciones más útiles del criterio: la jurisprudencia deja claro que la dignidad no es relleno argumentativo, sino control material sobre el ejercicio del poder.

También es importante observar que la Corte presenta la dignidad como base y condición para el disfrute de los demás derechos y para el desarrollo integral de la personalidad. Esta idea amplía su alcance: la dignidad no sólo protege contra agravios extremos, también sirve para revisar estructuras más sutiles de exclusión, estigmatización o desigualdad. Por eso resulta útil en materias diversas, desde igualdad y no discriminación hasta familia, educación, salud, identidad y libre desarrollo de la personalidad.

2.6. Implicaciones para la práctica jurídica

Desde una perspectiva funcional, la dignidad humana obliga al profesional del Derecho a trabajar con una lógica más completa. No basta identificar el artículo aplicable; también hay que explicar qué impacto produce la decisión sobre la persona, qué riesgo de cosificación existe y qué remedio jurídico resulta más adecuado. Esta exigencia cambia la forma de argumentar: obliga a pasar de la cita mecánica a la justificación sustantiva.

Además, la dignidad sirve como filtro frente a soluciones aparentemente correctas que en realidad perpetúan daño o exclusión. Una medida puede ser formalmente legal y, sin embargo, requerir examen más profundo si humilla, invisibiliza o trata a la persona como instrumento. Ahí se ve la utilidad real del concepto: permite detectar cuando la legalidad pierde orientación humana y necesita corrección constitucional.

Desde mi perspectiva, este es uno de los aprendizajes más importantes para la práctica

jurídica. El abogado no debería conformarse con administrar expedientes o reproducir fórmulas. Debe construir argumentos capaces de conectar norma, hecho y consecuencia humana. Si la práctica jurídica olvida ese vínculo, el sistema conserva procedimiento, pero pierde sentido. Ahí la dignidad deja de ser abstracción filosófica y se convierte en criterio profesional de responsabilidad.

3. Conclusión

En conclusión, la dignidad humana debe entenderse en el Derecho mexicano como una categoría que articula filosofía, Constitución y jurisprudencia. Su sentido filosófico permite reconocer el valor inherente de la persona; su proyección jurídica la convierte en principio rector y derecho fundamental; su recepción jurisprudencial le otorga operatividad concreta dentro del sistema mexicano.

El análisis realizado permite sostener que la dignidad humana no sólo fundamenta los derechos humanos, sino que también orienta su interpretación y delimita el ejercicio legítimo del poder. Los artículos 1o., 2o., 3o. y 25 constitucionales muestran que se trata de una noción transversal, mientras que la Suprema Corte confirma que no es una mera declaración ética, sino una norma jurídica con consecuencias reales para autoridades y particulares (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, 2016).

La principal aportación de esta actividad consiste en reconocer que la práctica jurídica pierde sentido cuando olvida a la persona que pretende proteger. Interpretar el Derecho desde la dignidad no significa abandonar la técnica, sino darle dirección. Significa recordar que toda norma, procedimiento o decisión debe medirse también por su capacidad para evitar cosificación, humillación, exclusión y abuso.¹

Por ello, la dignidad humana no debe quedarse como concepto bonito dentro del lenguaje constitucional. Debe operar como criterio de control, de argumentación y de responsabilidad profesional. Esa es, a mi juicio, la forma más seria de comprender su lugar en el Derecho mexicano.

¹ En la elaboración de este trabajo se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para la organización y revisión del texto, conforme a los Lineamientos para el uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial en el ámbito académico de la UnADM. El análisis, la selección de fuentes y la postura sostenida son de mi autoría.

Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Constitución política de los estados unidos mexicanos”, 2026, <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>. Texto vigente consultado en 2026.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, “Dignidad humana. constituye una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de las personas. jurisprudencia 1a./j. 37/2016 (10a.)”, 2016, <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012363>. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, p. 633. Registro digital: 2012363.

Ronquillo Armas, L. A., Ética general y profesional. Editorial Mar y Trinchera, 2 ed., 2018.

García Máynez, E., Ética. México: Universidad Nacional de México, Centro de Estudios Filosóficos, 1944.

Martínez Huerta, M., Ética con los clásicos. Plaza y Valdés, 2000.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, “Dignidad humana. constituye una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de las personas y no una simple declaración ética”, 2014, <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2007731>. Registro digital 2007731, Tesis 1a. CCCLIV/2014 (10a.), Gaceta: Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, p. 602.